

1500684-57.2021.8.26.0536
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Vinicius de Toledo Piza Peluso
Comarca: Praia Grande
Foro: Foro de Praia Grande
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 01/07/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
CRISTIANO BARBOSA RAIMUNDO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vinicius de Toledo Piza Peluso

Vistos.

CRISTIANO BARBOSA RAIMUNDO foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 14 de fevereiro de 2021, por volta de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Praia Grande
Foro de Praia Grande
1ª Vara Criminal
Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande - SP - cep 11705-090
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500684-57.2021.8.26.0536 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500684-57.2021.8.26.0536
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
CRISTIANO BARBOSA RAIMUNDO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Vinicius de Toledo Piza Peluso

Vistos.

CRISTIANO BARBOSA RAIMUNDO foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 14 de fevereiro de 2021, por volta de 23h30, na Rua Cintia Giufrida, nº 671, no bairro Boqueirão, nesta Comarca, mantinha em depósito e guardava drogas, para fins de fornecimento e entrega a consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi notificado, citado e apresentou defesa prévia (fls. 77/78), sendo recebida a denúncia (fls. 79).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e realizado o interrogatório (fls. 100 e 105).

Em alegações finais (fls. 109/113 e 134/149), o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia e a defesa a absolvição ante a ilicitude e insuficiência da prova.

Proferida sentença (fls. 150/156), por v. Acórdão (fls. 215/222) foi dado provimento ao recurso ministerial cassando-se o ato decisório.

É o relatório.

DECIDO.

O juízo, através de sentença (fls. 150/156), considerou ilícita a prova produzida nos autos e absolveu o acusado, manifestando-se, portanto, sobre o mérito da causa e, dessa forma, d.m.v, caberia à Superior Instância, em caso de discordância e afastando a tese da ilicitude, proferir decisão de mérito condenatória/absolutória (v.g., TJ/SP - Apelação Criminal nº 1503605-86.2021.8.26.0536, 9ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des.César Augusto Andrade de Castro, j. 30.06.22; Apelação Criminal nº 1502051-19.2021.8.26.0536, 15ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. William Campos, j. 31.05.22; Apelação Criminal nº 1502270-32.2021.8.26.0536, 9ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Fátima Gomes, j. 31/01/22; Apelação Criminal nº 1501322-27.2020.8.26.0536, 1ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Diniz Fernando, j. 25.02.22; etc.); entretanto, para evitar alegação de descumprimento do v. Acórdão, passo a reavaliar o meritum causae.

A materialidade do delito encontra-se demonstrada pelo laudo de exibição e apreensão (fls. 42) e pelo laudo químico toxicológico (fls. 69/71).

A autoria também restou comprovada; entretanto, não o dolo de traficância.

O réu, em interrogatório judicial, negou a prática delitiva, relatando que é usuário de maconha e, no dia dos fatos, estava parado na rua conversando com um amigo de nome Marcelo, em local bem próximo de sua residência, com o auto. Afirmou que duas motocicletas viraram a esquina e seu amigo se assustou, arrancando com o veículo. Salientou que seu amigo seguiu no sentido em que vinham os guardas municipais, mas por eles não foi abordado. Ressaltou que a equipe GCM o avistou parado na via pública e realizou sua abordagem. Declarou que os GCM o questionaram se possuía passagem e pegaram seu número telefônico. Afirmou, por derradeiro, que um dos guardas localizou sacola com oito porções de maconha jogada em local distante, tendo declarado a eles que a droga não era de sua propriedade.

O GCM Fernando Henrique relatou que, no dia dos fatos, em patrulhamento e, ao adentrar em determinada rua, avistaram indivíduo de bicicleta trocando objeto com pessoa no interior de veículo. Declarou que aproximaram-se e o indivíduo que estava no automóvel empreendeu fuga, sendo possível somente a abordagem do agente que estava na bicicleta. Ressaltou que o acusado largou uma sacola no chão e, em busca pessoal, localizaram porção de droga em sua posse, bem como no interior da sacola, além de quantia em dinheiro. Relatou que estava cerca de cinquenta metros no momento em que avistou a troca de objetos entre as partes, porém não visualizou precisamente do que se tratava.

O GCM Jefferson afirmou que, no dia dos fatos, estavam em patrulhamento e avistaram indivíduo fazendo troca de algo com outra pessoa que estava no interior de veículo. Ressaltou que, ao notarem a presença da equipe GCM, o veículo evadiu-se do local rapidamente, sendo possível a abordagem do indivíduo de bicicleta. Declarou que o agente largou uma sacola no chão, sendo localizadas porções de maconha no seu interior, razão pela qual o acusado foi conduzido ao DP. Relatou que estava cerca de cinquenta metros no momento em que avistou a troca de objetos entre as partes,

porém não visualizou precisamente do que se tratava.

Diante de tal quadro probatório, patente a apreensão da droga em poder do acusado, pois as provas foram certas, seguras e harmônicas, designando de maneira incontroversa com os fatos se passaram.

Já a acusação de traficância não merece acolhida, eis foi apreendido em poder do acusado poucos papelotes de maconha e skank;; entretanto, tal circunstância, por si só, não é suficiente para se presumir que o entorpecente encontrado seria destinado à venda, sendo que a quantidade apreendida não foi exagerada, ressaltando-se que o condutor do veículo não foi abordado, inexistindo, pois, provas certas e seguras se o réu vendia ou comprava drogas de tal indivíduo, ônus processual da acusação.

Assim, "diferenciar o verdadeiro traficante do mero viciado apenas pela quantidade de substância entorpecente apreendida constitui temeridade e passível de gerar injustos erros de raciocínio, pois, desde que algumas das condutas típicas são comuns a tais práticas, requer o juízo de valor a convergência de outros fatores indicativos entre si relacionados, como a forma de acondicionamento da droga, a vida pregressa e o modus vivendi do agente além do mais ditado pelas regras de experiência" (JTJ 232/233), inclusive porque "para que se reconheça a existência de tráfico ou comércio de drogas, é mister prova absolutamente segura. No caso de dúvida em se saber se o réu é traficante ou usuário, deve subsistir a Segunda hipótese, como solução benéfica do in dubio pro reo" (JTJ 140/276).

Assim sendo, considero o réu como incurso no art. 28 da Lei nº 11.343/06, mas como permaneceu cautelarmente preso de 14.02.21 a 03.12.21, desnecessária a aplicação das medidas administrativas punitivas constantes do preceito secundário da norma, eis que cumpriu cautelarmente pena privativa de liberdade, medida extremamente mais gravosas que as legalmente estipuladas para a conduta em questão, nada mais sendo devido pelo mesmo à sociedade.

Ante o exposto, CONDENO o réu CRISTIANO BARBOSA RAIMUNDO, qualificado nos autos, como incurso no art. 28 da Lei nº 11.343/06, bem como JULGO EXTINTA SUA PUNIBILIDADE, arquivando-se os autos.

Sem custas processuais

P.R.I.C.

Praia Grande, 01 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA